

עין משפט
גזר מצוה

קניג:

שְׂרָאָה ימשכנו ויצא בו'. והני תנאי דפרק המקבֿל (ב"מ דף קא: וסס) דקצנרי דגזול הכנעני מותר מוקמי לה להאי קרֿא לדרשה אחריתי:

יְבוּלָה יגלוֹם עָרְיוּ. פי' צקונטרס יכול יניח (ו) הכנעני לכפול ולהוסיף על הלואתו לתבוע מה שלֵא נתן ומימנה לר"י דאמאי אִלטריך קרֿא להכי דלטו יפסיד ויניח את הכנעני להטעות את עצמו ונראה לר"י דה"פ יכול יגלוֹם עליו שיטעה את הכנעני ויתן לו פחות ממה שנתן לו ת"ל ומשז עס קוניה וכן פי' צערון צערך גלס אע"ג דטעות כנעני היהט מותר אסור להטעותו צמקוס שהכנעני יודע שגזול ועושה עצמו כלא ידע: **הב"י** קאמינא א' דכותי גינהו. נראה לר"י שכן היה דעתו מתחילה כמו שהשיז להכותי ולא כמו שהיה הכותי סובר דל"כ היה סובר דגזול הכותי מותר דלֵין חילוק צין גניבה לגזילה דנגניבה אִרכא (ו) חילול השם כשידע לצסוף וכל הך שמעתא לא אִיימי אלא הנהו דאסרי גזל כנעני ולא מיייתי תנאי דהמקבֿל (סס) דשרי: **הרב"י** מייאשי.

היה להם לתבוע צדין את כל אדם העוצרים עליהם אלא וחאי לכן מתייאשים לפי שצדין אִין משלמין להם כלום משום דדינא דמלכותא דינא ובקונטרס פי' היכי מייאשי כלומר מי הוי יאוש והא יאוש כדי הוא ולא קני דלֵין כלן שינוי רשות שהרי עס מומחים צדשות הרבים ושינוי מעשה נמי ליכא דהשתא נמי הוי גוצי דדיקלי מיקרו כדאמר לעיל דהגזול קמא (דף נא. וסס): ולא

הגהות הגר"א

[א] גמרא (ו)לא תבשו מנייה) תפ"מ:

מוסף רש"י

שנאמר לגר. פרשה אחרת היא הסמוכה לנמכר ומושב עמון וגו' (דקדושין ג.) וירשה דנרייחא נתמכת ערכין (ג.) כל ויאלה מהה קשה אצקה של שביעית. ארט טשא וועמן צפירות שביעית סוף מוכר מטלטלין כי עד לא כלת ליוו עד שמוכר עצמו שנאמר ונמכר כי ולא קן אלא לגר (ב"ב סא.) זה הנמכר לעבדות כוכבים. שהיה נשבעת משרת לעצרת כוכבים לתבוע עליה ולשלוט מיס (שוכרין ג.) ובניין ב"ב עא.) עבד עברי גופו קניו. עד שיגיעו ימי חיפושיו (דקדושין טו.) ומצאנוה. שהיה קרייה מלאכה דאתאי לידיה משמע. ואפילו הכי אחין ולא עובד סוכנים, ולמחרת אִשדית כנעני מותרת ולא מימא כי אמשט אִשדת כנעני מלגרות אחריה אמשט אכל י' נקטת הכי לאהדורה (ב"ב כו.) ובניין ש"ש ב.)

רבינו חננאל

נתיין לגזל גוי שאסור שנאמר אחרי נמכר גאולה חיה לו, שלא ימשכנו ויצא. פי' לא ימשוך עבד עבדו מביטו של גוי בכח. יכול יגלוֹם עליו, תלמוד לומר וחשב עם קוניהו

ידקדק עם קוניהו. פירוש. יכול יגלוֹם החשבון ויטעהו, תלמוד לומר וחשב. אמר רב ביבי בר גולא אמר ר' שמעון חסידא גזל גוי אסור, אבידתו מותרת. גזילו אסור כדרב חונא אמר רב דאמר בר חונא אמר רב מנין לגזל גוי שהוא אסור שנאמר ואכלת את כל תועמתי שוה' אלהיך נתן לך, בזמן שמסורין בידך ולא בזמן שאין מסורין בידך. אבידתו מותרת כי דאמר בר גוריא אמר רב מנין לאבידת גוי שהיא מותרת שנאמר וכן תעשה לכל אבידת אחיך, ולא אבידת גוי. דתני ר' פנחס בן יאיר אומר במקום שיש חילול ה' אף אבידתו אסורה. פרי"ח וצ"ל מסקנא דשמעתין גזל הגוי בזמן הזה אסור. שמואל וכן לקנא דרבהב במר דפיוזא מההוא גוי, ואבאלע ליה וזוא וכו'. פרי"ח וצ"ל ואבאלע ליה וזוא נתן לו וזוא יתירה. כדי שיאמר הגוי בדעתו הטעייתו הקונה בכסף, וימהר לילך ולא ידקדק מה מכר. שמואל וכן לקנא דרבהב בכלל דפליגא. פירוש ספל של זהב סמכל של נחושת מוצהב ואבאלע ליה חד וזוא ונתן לו ה' בדי' להתראות כמו שטעה וימהר הגוי לילך. וכן פירש רבינו תנאל ז"ל, וז"ל, שמואל קנה ספל של זהב מגוי בחזקת שהיא פליזא. פי' נחשת מוחבב ב' וזוי ואבאלע ליה וזוא, נתן לו וזוא יתירה כדי שיאמר הגוי בדעתו הטעייתו הקונה בכסף וימהר לילך ולא ידקדק מה מכר. ע"כ. רבינא וכן דיקלא [נחא ובוחין] סללותי. ס"א לללותי. פי' וכן דקל הוא וגוי ביהד לקצנע חתיכות ולחלקן. א"ל לשמעיה אחי' לי מעיקר של דקל מאצל השרשים ששם עבדו, דגוי מנינא ידע ובמנינא קא מיפיים. הרי פירש דרב אשי סבר גזל הגוי אסור. ובפרי"ח וצ"ל כתב, ממעשה דרבינא ורב אשי טעונא דגוי שרי. ואמר רבא בר מתא אבר מתא במדינה אחת וברח ראובן, ושמעון מתמשכן של על ראובן ופורע מנת המלך וחוזר הוא ופורע מראובן. ירושלמי לקמן בפרקין ובפ' שני דיני גזירות. ר' יהושע בן לוי אמר אין אדם נתפס על חבירו וחייב ליתן לו אלא בארעון ובגולגולת. רב אמר דן יכיל למימר ליה את שרי בעיטך מינא. פירוש, אין אדם נתפס על חבירו וחייב ליתן לו, כלומר שאם

הגזול ומאכיל פרק עשירי בבא קמא

שלא ימשכנו ויאל. כלומר **שלא יוליאוהו** צית דין מיד הכותי אלא בגאולה: **יגלוֹם**. יכול יניח את הכנעני לכפול ולהוסיף ולתבוע מה שלֵא נתן: גר **סושב** אִין עובד ע"ז ואוכל נצילות: ולא לך אלא לגר. צקדושין

קשה אצקה של שביעית ארט שנושא ונותן צפירות שביעית סוף מוכר את עצמו שנאמר י ונמכר לך לא לך אלא לכנעני כו' ולע"ז עצממה לתבוע עליהם ולשאול מיס ואכולהו קאי גאולה תהיה לו אלמא גזל כנעני אסור: **צפקעס הלוואסו**. שאין גזל ממש שרי א כי ליכא חילול השם ולהצריח המכס הוי כהפקעת הלוואתו: **הפקעת הלוואסו הוא**. שהלווה על עצדומו ואפי' הכי אמר ר' עקיבא לא יאֵל עול כרחו: **גופו קניו**. כל שש שמיס ונמלא שגזלו ממש: **טעונא**. היה חייב לו לישראל וטעה בחשבון: **ליתא חילול השם: לקנא דהכנא כמר דפרזנא**. מורק של זהב צחוקת של נחושת ואִיצנע ליה וזוא. ועוד טעונא אחרת שעיכז זוז מדמיו והטעיה: **בחשבוני סלקא ג' צמקוס ד' ואמר**. רצ כהנא לכותי חזי דעלך סמיכנא אינו מונה אותם כדי להוילא עצמו מן החשד. ל"א כותי א"ל לרצ כהנא חזי דעלך סמיכנא זו שמעתי: **לנחא**. לבקע: **מעיקרו**. פסקית של צד העיקר קח לצרכי שהן עצים: **דכופי מניינא ידע**. מנין הפסקים מנה אכל לא עשו עיניו כהם דקיס יס וכמה גסים יס: **שינשא**. וזמורות: **קטופי**. אשכולות: **היכי מיאשי**. כלומר מי הוי יאוש הא יאוש כדי הוי (ו) ואִין כלן שנוי רשות צצרה"ר הן ושינוי מעשה נמי ליכא דהשתא נמי גוצא דדיקלא מקרו: **והא לא עבדי שליוטוס**

כדקאמר מלנא. ואשתכח דללו דינא דמלכותא הוא ואמאי עברינן עלייהו: **ולא טרח**. אִין עליו לטרות וליקח מזה אחד ומזה אחד: **באגא**. בקשה: **דמשטכח צני דרי**. היו ארצעה שותפין בגורן והציאו שלשה חלקן צביתן והרביעי' נמלא בגורן: **פרע מנסא דמלנא**. צבציל כולם ולכשיצאו חציריו אִין יכולין לומר שלך הוי ולא שלנו ואס גבאי זה ישראל הוא שקנה מן המלך את המס אִין כלן משום גזל דדינא דמלכותא דינא ואס כותי הוא מותר לקנות ממנו: **אריסותיס מפיק**. דלֵין לו חלק בגופו של קרקע ואִין עליו לפרוע חלק צעל הבית ולענין וצוני לא מוצנינן מיניה דגזל הוא מה שנטלו מן הארץ: **צי מסא אצר מסא מיעצט**. רשות ציד ישראל גבאי המלך למשכן צן העיר על מס צן עיר חצירו דדינא דמלכותא דינא: **והני מילי בדורנא**. (ו) אצרול ארעא (א) והוא הגבאי כבר פרע למלך

מס קרקע שאכל פירות: **ורנגא**. כסף גולגולת דמתא דא: **אצל שסא דחניף חניף**. (א) והוא הגבאי כבר פרע למלך כל קצצה שקיבל עליו שנה שעברה ומעתה המס שלו ולו אִין כח למשכן את זה על חצירו: **דדיירי דרי**. עכו"ם שיש להם צהמות ומוצלין מהן שדות צשכר: **אסור ליקח מהן**. צהמה שמה נתמצרה עס צהמותיהם של ישראל ושל צני ישראל הוא:

המלוה ותפס את שמעון בן עזרו ומשכנו בעבור ראובן, והלך שמעון ונתפשר עם זה המלוה ונתן לו כסף או משכנו, אין הראובן חייב לשמעון כלום כי המלוה הזה שלא כחין תפס את שמעון, אלא בארעון ובגולגולת, פירוש אלא אם תפסו גבאי המלך את שמעון בעבור ראובן בן עזרו שהיה חייב אותו ראובן ארעון או גולגולת, פירוש שם קרקע שאכל פירותיה או כסף גולגולת. ורב אמר אפילו היה חייב ראובן שאר חוב ותפס המלוה את שמעון בעבורו, יכול לומר, שמעון, את שרי עבטיך מינא, וחייב ראובן לפרוע לשמעון כמה שנתפשר עם המלוה. ומסיים עלה דרב פרק שני דיני גזירות, חיליה דרב מן הדא, הגזול את השרה ונטלוה מסיקין אם מחמת הגזול חייב להעמיד לו שדה אחר ולא שמע דמר ר' יוחנן קנס קנסו בגזול. ולקמן בירושלמי היא אמר ר' יוחנן והלא אמרו קרקע אינה נגזלת ולמה אמרו חייב להעמיד לו שדה אחר, קנס קנסוהו. הילכך ר' יהושע בן לוי ור' יוחנן תרווייהו פליגי אדרב, הילכך ליתא לדרב וקיימא לן כו' יהושע בן לוי. הילכך אם ראובן חייב למלוה, גוי או ישראל, והלך אותו המלוה ותפס את שמעון בן עזרו של ראובן, ונתפשר עמו שמעון ונתן לו כסף או משכון, אין הראובן חייב לשמעון כלום. אבל אם תפשו בעבור ארעון וגולגולת שהיה ראובן חייב לגבאי המלך ופרע שמעון בעבורו, חייב ראובן לפרוע לשמעון. וזה לשון רבנו תנאל ז"ל, אבל אם עברה השהה נתפסים המושל והנחת לא, כלומר אינו ממשכן אחד על חבירו. ע"כ. אמר רב בר מתא מיעטב והני מילי במדורא וכרנא. פירוש בולרא יבול הארץ כלומר מס הארץ. ואמר רבא הני מידרי דיירי בתוך התחום אסור ליקח מהם משום דעריבה חיות' דמתא בהדייהו. חוץ לתחום מותר ליקח מהם. אמר רבינא אם היו בעלים מרדפין אחריהם אפי' חוץ לתחום נמי אסור ליקח מהן. ורי"ח וצ"ל פירש, מידרי דיירי, וצאן שנכנסין לידר בתוך התחום אסור לקנות מבעלים הדייר בזבל, מאי טעמא מעירבא בהמות של מדינה בדיר וכגון גזל הוא זה הזבל. אבל מחוץ לתחום זה הדייר מותר, שמתיאשים הבעלים, ואם היו בעלים מרדפין אחריהם לקבץ זבלם, אפילו חוץ לתחום אסור.

מסורת הש"ס

(א) קדושין כ. צ"מ עא. [ערכין ג:] ט [נימוס מ:] א לפי שנהגו הכנענים מנהג הפקר בקניי אחרים. לכן מדדו להם צמחמס הדנוס כדיניהם [ועי' לעיל דף ל"ח ע"א מה שמוכא שם בשטות גמטוס ומשפטים צ"קוס בדברים שצין אדם לחבירו, ו] שניהם הפקר בקניי אחרים, ט [צ"מ כ:] ב,א, ט לפי שנלמדה הסתים לללוי ו' אומות ולמהגויהם לכן דנוס בדיוי ממונות צדין ו' אומות, ו' גני העמון ערך צנר ו' ה"מ צנולא ו טעמן ליה ליוש נמחי לאבין ומת דלא ידע נכרי צדיקא דמשקח, ט ב"ס"א טספ: א: שהצליע, ט ב"ס"א לימא: היה,

תורה אור השלם

1. וחשב עם קהדו משנת הקבורה לו עד שנת הדיכל ודקדא כסף ממקורו במקפר שנים כימי שקביר יקדקא עמו. ויקרא בה ג 2. וכי תשיג די גר והושב עקרו וקח אחיך עמו ונמכר לגר תושב עקרו או לעקר משפחת גר: ויקרא את כז 3. ואבלת את כל ידעמיא אשר י? אלהיך נתן לך לא תחט עיקר עליהם ולא תעבד את אלהיהם כי מוקש הוא לך: דברים ז ט 4. וכן תעשה לחצורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאנאה לא תוכל לרתעלם: דברים כב ג

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הוי מלאי וי' דאין כלן וכו' נמי גובי. י"ב ע"ל דף זא ע"א: (ב) ד"ה והני מילי צנולא ארעא כצ"ל וזיכת אצרול נמקא: (א) ד"ה אכל וי' חלק ורואלי דהבאי ככר וכו' משנה שעברה: (ד) תוס' ד"ה יטל וכו' יניח את הכנעני: (ד) ד"ה הכי וכו' דנגניבה איכא נמי חילול:

גליון הש"ס

נב' ידקדק עם קוניהו. עיין פ"י הנשניות להרמב"ם פ"ב מ"ז דכלס: שם עבד עברי גופו קניו. עיין נימוס דף מו ע"א ובני' שם וז"ל חזי אי דבות. עיין צ"מ דף מה ע"א תוס' ד"ה נמנה לסיטון:

רבינו חננאל (המשך)

חייב חלמלה שלו, גוי או ישראל, והלך אותו